



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/263/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

- | | |
|----|---------------------|
| 1 | מרגלית תמר |
| 2 | ביגר להב |
| 3 | ביגר לילך |
| 4 | אורבך רון |
| 5 | רוזן בועז |
| 6 | רוזן סיוון |
| 7 | שטירנשיס גלעד יוסף |
| 8 | ברקו- שטירנשיס ענבר |
| 9 | הררי יצחק |
| 10 | הררי שרה |
- באמצעות ב"כ : עו"ד ניר סגל ואח'
 דרך אלנבי 9,
 ת.ד 482 מיקוד 3100401
 חיפה
 טל': 04-8516040 פקס: 04-8516644

נגד

- | | |
|---|-------------|
| 1 | ליברמן ניר |
| 2 | ליברמן אסתר |
- שניהם באמצעות ב"כ : עו"ד רפי אמסלם
 שיבת ציון 21, חיפה
 טל': 04-8584830 פקס: 04-6569668
- | | |
|---|------------------|
| 3 | רוט תמר |
| | אידר 46 א', חיפה |
| 4 | רייכנבאום יצחק |

תובעים

נתבעים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/263/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תובעים	1	מרגלית תמר
	5	רייכנבאום בלה
	6	הרשקוביץ גבי
	7	הרשקוביץ רוברט-לודויג
	8	כהן נחמן סמדר
נתבעים 4-8 באמצעות ב"כ: עו"ד רפי אמסלם שיבת ציון 21, חיפה טל': 04-8584830 פקס: 04-6569668		
	9	מאור משה אידר 46 א', חיפה

פסק דין

- עניינה של התביעה הוא בשאלה האם מדובר ב"בית מורכב" כמשמעותו בסעיף 11 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) התשס"ח-2008 (להלן: "חוק החיזוק"), וכפועל יוצא מכך, האם יש לראות במבנה אחד של הבית המשותף כ"בית משותף" שאז התובעים יהיו רשאים לבצע עבודות בו חרף התנגדות הנתבעים, שהם בעלי דירות במבנה אחר. כן תיבחן על ידי השאלה האם העבודות יגרמו לפגיעה במבנה האחר או בנתבעים באופן שלא מתקיים התנאי הראשון בסעיף 11 לחוק החיזוק, והאם לצורך ביצוע העבודות רשאים התובעים למנוע מהנתבעים, באופן זמני, שימוש בחניות הצמודות להם.
- הבית מושא ההליך כולל שני מבנים: האחד, מכיל 6 דירות, נמצא ברחוב אידר 46, חיפה, ובעלי הדירות בו מבקשים לבצע פרויקט חיזוק מכוח תמ"א 38 (להלן: "המבנה המתחזק"). והשני, מכיל 6 דירות, נמצא ברחוב אידר 46א', חיפה, ומרבית בעלי הדירות בו מתנגדים לביצוע הפרויקט (להלן: "המבנה המתנגד"). שני המבנים נרשמו כבית משותף אחד המזוהה כחלקה 3 בגוש 10795.

תמצית טענות התביעה-

- הגם שמדובר בשני מבנים על אותה חלקה, אשר רשומים כבית משותף אחד, התקנון שנרשם לבית המשותף קובע הפרדה בניהול ובהחזקה של שני המבנים, וקובע שהגג, המקלט והקירות החיצוניים בכל מבנה ינוהלו בנפרד. לכל מבנה יש כניסה נפרדת, חדר מדרגות ושעון חשמל נפרד. הנתבעים עצמם טענו בתביעה קודמת שהתנהלה בגין אותו פרויקט, הליך 8/161/2018, כי מדובר במבנים נפרדים.
- התוכנית שהועברה לכבוד המפקחת ביום 21.5.20 אושרה באופן סופי וחלוט בהחלטת ועדת הערר מיום 18.5.20. הנתבעים והועדה המקומית בחיפה ניסו להביא לביטולה של התוכנית הן באמצעות בקשות לעיון מחדש והן באמצעות עתירה מנהלית שהוגשו כל זאת ללא הצלחה. העתירה המנהלית נמחקה והתוכנית אושרה באופן חלוט בהליך התכנוני.
- בהתאם לסעיף 11 לחוק החיזוק יש להורות על אישור התביעה כמבוקש שעה שמחומר הראיות עולה כי אין מניעה לבצע חיזוק במבנה המתחזק בנפרד מהמבנה המתנגד, התובעים אוחזים בשיעור ההסכמות הנדרשות ולא הוכחה פגיעה בנתבעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/263/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6. אמנם לצורך ביצוע העבודות תידרש הפקעה זמנית של החניות הצמודות לדירות הנתבעים, אולם, מדובר בתקופה קצרה של 90 מיום בלבד אשר במהלכה תינתן לכל אחד מבעלי הדירות הללו חניה חלופית למשך תקופה זו, ובסופה תיבנינה החניות הצמודות חזרה במיקום זהה למיקום המקורי. ההפקעה הזמנית נדרשת לצורך הקמת חניות בחלל המצוי מתחת לחניות אלו.
7. במשך כל תקופת העבודות ואף לאחריה תשמר לנתבעים האפשרות לעבור דרך קומת העמודים במבנה במבנה המתחזק.
8. התובעים מבקשים לנצל בתום לב את זכותם לבצע חיזוק לפי תמ"א 38. הדילול הנטען בזכויות הנתבעים אינו פוגע בהם קניינית משום שמסת הבינוי מתרכזת במבנה של התובעים. זכות השוויון נשמרת מאחר שכאשר התובעים יממשו בעתיד את זכותם לביצוע פרויקט דומה או אז יבוצע שינוי בזכויות. במקרה זה, הנתבעים כבר הגדילו דירותיהם מבלי שהשינוי בא לכדי ביטוי ברישומי הטאבו. בבוא העת התובעים סבורים שיהיה נכון לבצע את התיקון בשני המבנים.
9. טענת הנתבעים בדבר התקרבות מוגזמת של החניות החדשות שתיבנינה למבנה המתנגד לא הוכחה, והטענה בדבר שיפוע לא תקני של הרמפה הקיימת מהווה שינוי חזית אסור.
10. כיום, צמודות 6 חניות לדירות במבנה המתחזק ו-6 חניות לדירות במבנה המתנגד. במסגרת התוכנית מבוקש להותיר את חניות המבנה המתנגד במקומן (הן תופקענה למשך 3 חודשים אך תיבנינה חזרה במקומן המקורי). 6 חניות המבנה המתחזק תיוותרנה במקומן או תועתקנה למקום אחר. בנוסף, תיבנינה 9 חניות לטובת הדירות החדשות שתתווספנה במבנה המתנגד.
11. בעתיד, וככל שהמבנה המתנגד יחפצו אף הם לבצע תמ"א 38 במבנה שלהם, ייבנו בתחום החלקה 9 חניות נוספות, חלקן במכפילי חניה, ותיעשה חלוקה שוויונית בין המבנים של החניות הרגילות והחניות במכפילי חניה, באופן שלכל מבנה יתווסף מספר חניות זהה - 9 חניות, או אז הצדדים יהיו רשאים לפנות למפקחת ככל שלא יגיעו להבנות - בדבר הסדר באשר לעלויות שהושקעו כעת ואלו שיושקעו בעתיד בהקמת חניות לצורך איזון.
12. נתבעים 3 ו-9 לא הגישו כתב הגנה ויש לראות אותם בנסיבות אלה כמי שאינם מתנגדים לביצוע העבודות. נתבעת מס' 3 אמנם הגישה תצהיר עדות ראשית לתיק אך התנגדה בו באופן סתמי ולא פירטה אף נימוק להתנגדותה.
13. מדובר בבקשה להיתר שהוגשה לפני 5 שנים, בגין הסכם שנחתם לפני כמעט 6 שנים. משיכת ההליך בצורה לא עניינית במשך תקופה כל כך ארוכה פוגעת בתובעים ובזכויותיהם. לאור האמור, יש לקבל את התביעה ולהורות כמבוקש תוך הטלת הוצאות משמעותיות על הנתבעים.

טענות ההגנה בקצירת האומר-

14. המפקח על רישום מקרקעין מוסמך לפי סעיף 2 לחוק החיזוק לדון רק בשינויים אשר מבוצעים ברכוש המשותף והוא אינו מוסמך לדון בפגיעות אשר מבוצעות ברכוש פרטי אגב תכנית חיזוק, דוגמת הפקעה זמנית של חניות הנתבעים. כשם שלא ייעלה על הדעת להוציא את פלוני אלמוני מדירתו הפרטית המצויה בבעלותו ולו לדקה אחת ולהצדיק מהלך זה בכך שבתום פרק זמן מסוים הוא יהיה רשאי לשוב לדירתו, כך לא ניתן להפקיע חנייה פרטית אשר צמודה בלשכת רישום המקרקעין למי מהנתבעים.
15. שני המבנים מושא ההליך מהווים בית משותף אחד וקיימים ביניהם יחסי גומלין. שניהם נסמכים על תשתיות משותפות הכוללות: מים, ביוב, גז, טרנספורמטור משותף. הגישה למבנה המתנגד עוברת דרך קומת העמודים של המבנה המתחזק ועוד. משכך, יש לבחון את הרוב הדרוש לצורך סעיף 5(א) לחוק החיזוק מקרב כל בעלי הדירות בשני המבנים, והפועל היוצא מכך הוא שיש לדחות את התביעה שעה ש-50% מבעלי הדירות בבית המשותף מתנגדים לפרויקט.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/263/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

16. לחלופין, ככל שיקבע כי מדובר בבית משותף מורכב, יש לקבוע כי לא מתקיימים התנאים המצטברים שנקבעו בסעיף 11 לחוק החיזוק.
17. לעניין הפגיעה בחניות הצמודות לדירות הנתבעים, עמדת התובעים בעניין זה אינה אמינה שכן בעוד שבתחילת ההליך הם טענו כי ההפקעה מתייחסת רק ל-3 החניות בחזית החלקה בהמשך ההליך ובביקור במקום טענו כי ההפקעה מתייחסת לכל 6 החניות הצמודות לבעלי הדירות במבנה המתנגד. לאור האמור, ובמידה שהפריקט יאושר, מבוקש שהאישור יתייחס לפגיעה ב-3 החניות החזיתיות בלבד שכן זו היתה הבקשה מלכתחילה. וכל מה שנטען בהמשך מהווה הרחבת חזית אסורה.
18. לאור הוראת סעיף 11 לחוק המקרקעין הקובעת כי זכות הבעלות מתפשטת לכל העומק שמתחת לשטח הקרקע, החלק התת-קרקעי המצוי מתחת לחניות הצמודות לבעלי דירות במבנה המתנגד הוא בבעלות בעלי חניות אלו, ולחלופין רכוש משותף של בעלי הדירות במבנה המתנגד בלבד, ועל כן התובעים אינם רשאים להקים בו חניות.
19. לא הוכח שהחניות שתוקמנה לאחר הריסת חניות א'-ג' זהות לחלוטין לחניות המקוריות במיקומן ובגודלן.
20. התובעים מתכננים להקים חניות חדשות בעורף המבנה המתחזק, מול חלונות הדירות במבנה המתנגד באופן שיגרום לפגיעה בדירות אלו.
21. הוספת דירות במבנה המתחזק תגרום לדילול הזכויות של בעלי הדירות במבנה המתנגד באופן שיגרום לפגיעה קניינית מובהקת בזכויותיהם, נוכח העובדה שזכויותיהם יתמעטו והרכוש המשותף הצמוד להם יפחת מתחת ל-50% מהרכוש המשותף אשר צמוד להם כיום. דילול הזכויות עלול לפגוע בהם גם בהקשר של פרויקט תמ"א 38 עתידי, ולהביא למצב בו יהיו נתונים לחסדיהם של בעלי הדירות במבנה המתחזק.
22. הפרויקט מהווה "השתוללות יזמית" ואינו "גזרת גורל". העובדה שהבקשה להיתר נדונה משנת 2015 מלמדת עד כמה בעיית הפרויקט אשר גרר ועדיין גורר התנגדות עזה מצד הועדה המקומית לתכנון בנייה. הפרויקט חסר ראייה הוליסטית, אינו מתכתב עם מצב הסביבה, התשתיות, התחבורה, החינוך ושאר שירותים ציבוריים. במקום קיימת מצוקת חנייה קשה שתוחרף אם יתווספו דירות חדשות לבית. חיזוק לאמור ניתן למצוא במדיניות תמ"א 38 שפרסמה עיריית חיפה ביולי 2020 המדברת על כך שמלבד צירים ראשיים כגון: שדרות הנשיא ומוריה ושאר רחובות ראשיים בתוך השכונות, תוגבל תוספת הבנייה לגובה של קומה וחצי בלבד. לכך יש להוסיף את העובדה שהוראת השעה של תמ"א 38 עומדת להסתיים ב-2022. מבוקש להכיל את אותה מדיניות תחולה אקטיבית גם אם לא ניתן להחיל אותה רטרואקטיבית על בית זה.
23. לחלופין בלבד, ככל שהתביעה תתקבל מבוקש להבטיח את זכויות בעלי הדירות במבנה המתנגד בעניינים הבאים: 1. דילול זכויות - להבטיח שיישמר השוויון בין בעלי הדירות בשני המבנים באופן שזכויות המבנה המתנגד ברכוש המשותף לא יתמעטו ולא ידוללו. 2. חניות חלופיות - להבטיח את זכותם של בעלי הדירות במבנה המתנגד לחנייה חלופית הולמת בתקופת הבניה. 3. הבטחת צמצום משך זמן הפגיעה - יש להבטיח כי רק למשך 90 יום יופקעו חניות א'-ג' ולא מעבר מכך. 4. מבוקש לקבוע מנגנונים שיאפשרו תמ"א עתידית במבנה המתנגד- כגון: כניסה ומעבר חופשיים למבנה המתנגד, לרבות לכלים הנדסיים ועובדים. 6. חיוב היזם והתובעים בתשלומי איזון לנתבעים בגין העובדה שהתובעים שמרו לעצמם חניות עדיפות. 7. כל אמצעי שיבטיח ויגן את זכויות בעלי הדירות במבנה המתנגד.
24. אם תתקבל התביעה אין לחייב את הנתבעים בהוצאות היות שמדובר בצדדים שלא שווים בכוחם. הנתבעים הם אזרחים מן היישוב שנגררו להליך ובסה"כ רוצים להגן על עצמם. הם אינם גופים עסקיים ולא בעלי "כיס עמוק". לחלופי חלופין, מבוקש לחייב את בעלי הדין שלא לקחו חלק פעיל בהליך (נתבעים מס' 3 ו-9), אשר לא הגישו כתבי הגנה ולא התייצבו לדיונים בהוצאות ההליך.



**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

25. הבית מושא ההליך נרשם ביום 16.3.75 כבית משותף. לבית נרשם תקנון מוסכם שחלקים ממנו יובאו להלן.

[illegible]

א. על החלקה מושא ההליך קיימים שני מבנים. המבנה המתחזק אשר נמצא בחזית החלקה והמבנה המתנגד המצוי בעורף החלקה.

עמוד 5



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/263/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- ג. מפאת הטופוגרפיה המשופעת של החלקה מפלס הרחוב גבוה ממפלס קומת המסד של המבנה המתחזק, והללו גבוהים מקומת המסד של המבנה המתנגד, באופן שבין חניות א', ב', ג' המצויות בקדמת החלקה לבין החצר שבחזית המבנה המתחזק מפריד קיר תומך.
- ד. בין החלקה לחלקה הסמוכה לה מכיוון צפון עוברת דרך גישה המשמשת כיום כדרך גישה לחניות הקיימות ד' – יב' ולחניות בחלקה הסמוכה (להלן: "כביש האספלט").
- ה. התובעים מבקשים להרוס את חניות א'-ו', לחפור תחתיהם, לבנות באזור שיחפר חניון הנמוך ממפלס הרחוב ולהקים מעליו חזרה את חניות א'-ו' באותו מיקום בו הן ממוקמות כיום. הכניסה ברכב לחניון דלעיל תהא מכביש האספלט. לצורך כניסה ברכב לחניון תבוטלנה שתי חניות אשר צמודות כיום לבעלי דירות במבנה המתחזק, ולבעליהם יינתנו שתי חניות חדשות בחניון שיבנה. בחניון האמור תיבנינה 8 חניות: שתיים מהן חלף שתי החניות שיבוטלו ו-6 חניות חדשות לטובת הדירות החדשות שתבנינה.
- ו. בנוסף, מתוכננות להיבנות בשלב א' 3 חניות נוספות בעורף המבנה המתחזק אשר תשמשנה את הדירות החדשות שתבנינה במבנה המתחזק, מסומנות בצבע כחול בתשריט לעיל. לצורך כך יוארך כביש האספלט לכיוון מערב. בביקורי התרשמותי כי אף אחת מחניות אלו לא תיבנה בסמיכות למבנה הנתבעים. בהינתן שבעלי הדירות במבנה המתנגד יבקשו לבנות אף הם מכוח תמ"א 38 תהפוך כל אחת מ-3 חניות אלו לחניה כפולה (מכפיל עילי או חניה טמונה).
- ז. כיום לא קיימת גישה ברכב עד למבנה המתנגד, אלא רק באופן רגלי משביל המצוי מדרום למבנה המתחזק. בנוסף, בעלי הדירות במבנה המתנגד אשר מגיעים ברכב דרך כביש האספלט לחניותיהם, המצויות בסמיכות למבנה המתחזק, עוברים ברגל דרך קומת העמודים של המבנה המתחזק יוצאים ממנה לכיוון דרום אל שביל הגישה המצוי ממערב למבנה המתחזק ומשם מגיעים למבנה.
- ח. החניות שהודגמו לעיל בצבע חום מתוכננות להיבנות רק בשלב ב', בהינתן שבעלי הדירות במבנה המתנגד יבנו אף הם לפי תמ"א 38. כל אחת מהחניות שהודגמו בצבע חום לעיל תהיה חניה כפולה (מכפיל עילי או חניה טמונה).
28. ביום 27.10.20 וביום 23.11.20 התקיימו דיוני הוכחות בתיק במהלכם העידו מטעם התביעה: אליאס חורי, מודד מטעם התובעים, בשארה ריזק, האדריכל שהגיש את הבקשה להיתר בניה, וליד חמיס, מנהל היזם, ובונו רונן, בעלים של דירה במבנה המתחזק. מטעם ההגנה העידו: נתבעת מס' 2, נתבעת מס' 3 וארנון רייכנבאום, בנם של נתבעים מס' 4 ו-5 ז"ל. עפ"י החלטתי מיום 18.11.20 הוצא תצהיר עדותה הראשית של נתבעת מס' 6 מהתיק.
29. בסיום הדיון סיכמו הצדדים טענותיהם בע"פ, וכעת נותר לי להכריע בשאלות שבמחלוקת.
- המסגרת הנורמטיבית החלה על הבניה-**
30. חלף שאר חייב בדבר חשיבות חיזוק בתיים משותפים מפני רעידות, אסתפק בהפניה לסקירה הרחבה שהובאה על ידי בפסקי דין קודמים שניתנו על ידי בנושא, ראו תיק מפקח (חי') 294/17 ברגר נ' וילסקר (פורסם בנבו, 18.2.2019); תיק מפקח (חי') 17/19 מנור נ' ירון (פורסם בנבו, 28.11.2019); תיק מפקח (חי') 318/13 יד הרב אסף - מכון לחקר כתבי הרמב"ם נ' רון (פורסם בנבו, 16.4.2015) ועוד.
31. סעיף 5 לחוק החיזוק קובע את המסגרת הנורמטיבית להוספת דירות לבית אגב חיזוקו מפני רעידות אדמה כדלהלן:
- "(א) ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה אחת או יותר, טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות, כאמור בחוק המקרקעין; ואולם רשאי המפקח, אף אם לא**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/263/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התקבלה על כך החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף, לאשר את ביצוע העבודה, על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם, ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו.

(ב) אישר המפקח ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא להתנות בתנאים וכן ליתן הוראות לעניין סדרי הרישום בלשכת רישום המקרקעין; כן רשאי המפקח, אם ראה שבנסיבות העניין קיימת הצדקה לעשות כן, למנות אדם שהוא עורך דין או רואה חשבון, ושאינו בעל דירה בבית המשותף שלגביו אושר ביצוע העבודה כאמור, אשר יהיה מוסמך, בהתאם להוראות המפקח, להתקשר בשם כל בעלי הדירות בבית המשותף לשם בניית הדירה החדשה ולהעברת זכויות בה לאחר מכן.

32. סעיף 11 לחוק החיזוק שעניינו בית מורכב קובע מהם התנאים בהם ייראו במבנה או אגף בבית מורכב כ"בית משותף" לצורך החלתו של חוק החיזוק בקובעו:

"מבנה או אגף בבית מורכב כמשמעותו בסעיף 59 לחוק המקרקעין, יראו אותו לעניין חוק זה כבית משותף, ובלבד שהתקיימו שניים אלה:

(1) אין בביצוע העבודה במבנה או באגף כדי לפגוע בזכויותיו של בעל דירה במבנה או באגף אחר בבית המורכב;

(2) ניתן לבצע חיזוק מפני רעידות אדמה של המבנה או האגף, בלי לבצע חיזוק כאמור של מבנה או אגף אחר בבית המורכב."

33. סעיף 59 לחוק המקרקעין מורנו כדלהלן:

"(א) מקום שבו בית משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים (להלן – בית מורכב) ובעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים, תחול חובת ההשתתפות בהוצאות ההחזקה וניהול של הרכוש המשותף כאמור, על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף.

(ב) אין קביעה בתקנון כאמור בסעיף קטן (א), רשאי המפקח להורות כי בית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) אם נוכח שנסיבות הענין מצדיקות לעשות כן; הורה המפקח כאמור, יקבע את חלקי הרכוש המשותף שיחול עליהם סעיף קטן (א).

(ג) אין בקביעה שבוית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מהוראות החוק החלות על הרכוש המשותף בבית כאמור, שהחזקתו וניהולו לא הופרדו."

34. על פי חוק המקרקעין, ניתנה אפשרות לבעלי הדירות בבית משותף, אשר מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים, שלכל אחד מהם יש כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים, לקבוע בתקנון כי הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף, יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אותו האגף או שהחזקתו וניהול יהיו נפרדים או בלשון החוק – "בית מורכב". ההסבר לאפשרות משפטית זו, מצוי בספרו של פרופ' מיגל דויטש קניין כרך 667 (1997) (להלן: "פרופ' דויטש"). לדבריו, כאשר מתקיימים הנתונים הפיזיים של מבנים או אגפים בבית משותף "לעיתים עשוי להיות עניין לבעלי הדירות להפריד בין הדבקים, ולפצל את הנורמות החלות בבית, כך שכל מבנה ינהל את חייו המשפטיים בנפרד". פרופ' דויטש סבור כי "הפרדה כזו היא לרוב רצויה, שכן אין זה רצוי כי בעלי דירות, שאין להם עניין בניהולם של חלקים מן הרכוש המשותף שאינו נוגע לבניין שלהם, יוכלו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/263/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להשפיע על הניהול של אותו חלק. הדבר גם יוצר סרבול משפטי ומגביל את אפשרויות ההכרעה" (שם, בעמ' 667-668).

35. בשנת תשנ"ב תוקן סעיף 59 (ב) לחוק המקרקעין כך שלמפקח הוקנתה סמכות "להורות כי בית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) אם נוכח שנוסבות העניין מצדיקות לעשות כן; הורה המפקח כאמור, יקבע את חלקי הרכוש המשותף שיחול עליהם סעיף קטן (א)".

36. בדברי ההסבר להצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 14), התשנ"ב – 1991, ה"ח 2090 בעמוד 82 נאמרו הדברים הבאים:

"מוצע להחליף את סעיף 59 לחוק העיקרי, הדן בבית משותף המורכב ממבנים או אגפים ולהוסיף שאם בעלי הדירות לא קבעו בתקנון שהרכוש המשותף שבתחומי כל מיבנה או אגף והנשיאה בהוצאות לגבי הרכוש המשותף תהיה בהתאם, יהיה המפקח רשאי להורות כך, אם נוכח שנוסבות העניין מצדיקות לעשות כן".

37. הוראה זו מאפשרת למפקח לשנות את הכללים, ולקבוע במקום בו נרשם הרכוש המשותף כולו כרכוש משותף לכלל המבנים כי יראו בבית מורכב, כאשר שיקול הדעת נתון בידי המפקח. לשון הסעיף היא: "אם נוכח שנוסבות העניין מצדיקות לעשות כן". על אף שהסעיף אינו קובע זאת במפורש, ברי כי המפקח לא יפעיל סמכות זו אלא לפי בקשת כל בעלי הדירות, ואם אלה חלוקים בדעותיהם, רשאים להגיש בקשה כזו חלק מבעלי הדירות, ועל פי עקרונות הצדק הטבעי, המחייבים את זכות הטיעון, המפקח לא יקבל החלטה על שימוש בסמכות זו, לפני ששמע את כל הצדדים הנוגעים בדבר, קרי, כל בעלי הדירות בבית המשותף המקורי.

38. התובעים ביקשו להחיל את סעיף 59(א) לחוק על הבית הנדון באופן שיקבע כי בהתאם לתקנון המוסכם שנרשם לבית ניהולו של כל מבנה יהיה נפרד, כך ששיעור ההסכמה בהתאם לסעיף 5(א) לחוק החיזוק ייבחן מקרב בעלי הדירות במבנה המתחזק בלבד.

דיון והכרעה

39. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה בתנאים שיפורטו מן הנימוקים דלהלן.

40. ביום 17.5.15 נחתם בין התובעים לבין נורה יזמות הכרמל לניהול פרויקטים לנדל"ן בע"מ (להלן: "היזם") הסכם תמ"א 38 במסגרתו התחייב היזם להגדיל את דירות התובעים, לרבות באמצעות בניית ממ"ד ומרפסת בכל דירה קיימת, בניית מעלית ולובי ובתמורה יועברו אליו זכויות הבניה לשם הקמת 5 דירות חדשות. בהתאם לדרישת הוועדה המקומית לתכנון ובניה נדרש היזם לבנות 9 חניות חדשות לדירות החדשות.

41. במסגרת הליכי התכנון התבקש היזם להדגים היתכנות תכנונית להקמת 9 חניות גם בעבור המבנה המתנגד ככל שיחפצו בעלי הדירות במבנה זה לבצע אף הם פרויקט תמ"א 38. היזם אכן הדגים חניות אלו במסגרת תוכנית היתר הבניה שהגיש, צורף כנספח ט' לתצהיר עדות ראשית של האדריכל בשארה.

42. התוכנית שהוגשה אושרה בפן התכנוני ע"י וועדת הערר, ואבחן כעת האם נכון לאשרה גם בפן הקנייני.

43. טרם שאכנס לעובי הקורה אציין כי כבר בראשית ההליך העלו הנתבעים טענה מקדמית ולפיה המפקח על רישום מקרקעין נעדר סמכות עניינית לדון בהפקעת זכויות קנייניות מבעל דירה, בין אם באופן זמני ובין אם באופן קבוע, בהיות סמכות זו נתונה לבית המשפט המחוזי, ומכאן שאין מקום לדון בתביעה זו שעה שתוכנית הבניה של הנתבעים כרוכה בהפקעה זמנית של זכות החניה של הנתבעים בחניותיהם בעקבות הריסתם באופן זמני. הנתבעים חזרו על טענתם זו גם בתצהירי העדות ראשית מטעמם ושוב בסיכומיהם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/263/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

44. בעניין הטענה כי המפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בהפקעת זכויות קנייניות, אף לא באופן זמני, אפנה אל ההחלטה שניתנה על ידי ביום 7.8.19 בה קבעתי כי המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בסוגיה זו ועל כן הטענה נדחת.

האם עסקינן בבית מורכב-

45. מורנו סעיף 59 לחוק המקרקעין כי בית מורכב הוא בית המורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים, וכי בית מורכב אינו רק בית שהוגדר כבית מורכב בתקנון המוסכם שנרשם לו (כמפורט בסעיף 59 (א) לחוק המקרקעין), אלא גם בית שהמפקח על רישום מקרקעין קבע לגביו שניסבות העניין מצדיקות לראות בו ככזה (כמפורט בסעיף 59 (ב) לחוק המקרקעין).

46. ברע"א 2575/18 יעקבסון נ' לוי (פורסם בנבו, 25.3.2019) (להלן: "פסק דין יעקבסון") התייחס בית המשפט בהרחבה לפרשנות סעיף 59 לחוק המקרקעין כדלהלן:

"הסעיף קובע תנאי פיזי ותנאי הסכמי. התנאי הפיזי נוגע למבנה הבית המשותף ועמידה בו היא שהופכת את הבית המשותף לבית מורכב: "מקום שבית משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים (להלן - בית מורכב)". לעומת זאת, התנאי ההסכמי נמצא בשליטת בעלי הדירות בבית המשותף ותלוי בבחירתם לקבוע בתקנון קביעות בנוגע לרכוש המשותף. בהתאם לתנאי ההסכמי בעלי הדירות יכולים לבחור לקבוע קביעות בדבר הצמדה של הרכוש המשותף או חלקים ממנו, או החזקה וניהול נפרדים של הרכוש המשותף או חלקים ממנו, כך: "בעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים". כלומר, במקרים שבהם בית משותף מקיים את התנאי הפיזי של סעיף 59(א) רישא, ובנוסף לכך מקיים את התנאי ההסכמי, כלומר בעלי הדירות בו קבעו בתקנון הוראות מיוחדות שעניינן היותו בית מורכב, אזי יחול ההסדר הייחודי שקבוע בסיפא של סעיף 59(א)."

47. כן נקבע בפסק דין יעקבסון כי סעיף 59 לחוק המקרקעין מבחין בין שני סוגים של בית מורכב – בית מורכב "מוצמד", שבו הרכוש המשותף בכל חלק שלו מוצמד לדירות שבאותו חלק בלבד, ובית מורכב "לא מוצמד", שבו מופרד רק רכיב הניהול וההחזקה של הרכוש המשותף, אך אין שינוי קנייני בזכויות השותפים המקבל ביטוי בהצמדה של ממש (ראו פסקה 55 לפסק הדין).

48. אבחן להלן את הבית המשותף מושא ההליך בראי סעיף 59 והפרשנות שניתנה לו בפסק דין יעקבסון.

49. בעת רישום הבית כבית משותף נרשם לו תקנון מוסכם. אביא להלן את הוראות התקנון אשר רלוונטיות לענייננו:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/263/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(יג) המקלט המסומן על התכנית המצורפת באות יג' אשר שטחו 18.60 מ"ר אינו מהווה חלק מהרכוש המשותף אלא צמוד ליחידות מספר 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/3 שבמבנה | בהתאם לחלקים ברכוש המשותף.

(יד) הגג של המבנה | המסומן על התכנית המצורפת באות יד' אשר שטחו 215.70 מ"ר אינו מהווה חלק מהרכוש המשותף אלא צמוד ליחידות מס. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/3 שבמבנה | בהתאם לחלקים ברכוש המשותף.

(טו) הקירות החיצוניים של המבנה | אינם מהווים חלק מהרכוש המשותף אלא צמודים ליחידות מס. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/3 שבמבנה | בהתאם לחלקים ברכוש המשותף.

(טז) המקלט המסומן על התכנית המצורפת באות טז' אשר שטחו 17.60 מ"ר אינו מהווה חלק מהרכוש המשותף אלא צמוד ליחידות מס. 8, 9, 10, 11, 12, 13/3 שבמבנה | בהתאם לחלקים ברכוש המשותף.

(יז) הגג של המבנה || המסומן על התכנית המצורפת באות טז' אשר שטחו 215.70 מ"ר אינו מהווה חלק מהרכוש המשותף אלא צמוד ליחידות מס. 8, 9, 10, 11, 12, 13/3 שבמבנה || בהתאם לחלקים ברכוש המשותף.

(יח) הקירות החיצוניים של המבנה || אינם מהווים חלק מהרכוש המשותף אלא צמודים ליחידות מס. 8, 9, 10, 11, 12, 13/3 שבמבנה || בהתאם לחלקים ברכוש המשותף.

בעלי היחידות 3/2 עד 3/7 ועד בכלל יישאו בכל ההוצאות של החזקת התקינה ושמירתו של הגג, הקירות החיצוניים והמקלט של המבנה מס. | וכן בהוצאות נקוי ומאור חדר המדרגות שבמבנה מס. | בלבד. כל אחד מבעלי היחידות הנ"ל ישלם 1/6 מההוצאות האלה.

2/.

(35) בעלי היחידות 3/8 עד 3/13 ועד בכלל יישאו בכל ההוצאות של החזקת התקינה ושמירתו של הגג, הקירות החיצוניים והמקלט של מבנה מס. || וכן בהוצאות נקוי ומאור חדר המדרגות שבמבנה || . כל אחד מבעלי היחידות ישלם 1/6 מההוצאות האלה.

- (4) כל ההוצאות הכרוכות בהחזקת התקינה, שמירתו ונהול הרכוש המשותף, של הבית המשותף למעט ההוצאות המדוברות בסעיפים 11 ו-12 דלעיל ישולמו על ידי בעלי היחידות 3/2 עד 3/13 ועד בכלל, באופן שווה, דהיינו כל בעל הדירה מס. 3/2 ועד 3/13 ועד בכלל ישחוף בהוצאות ב- 1/12 חלקים בהוצאות הנ"ל.
- (5) בכל העניינים הנוגעים להחזקת התקינה, שמירתו ונהולו התקין של הרכוש המשותף שהוצמד לדירות שבמבנה | תטפל הנציגות של מבנה מספר | .
- (6) בכל העניינים הנוגעים להחזקת התקינה, שמירתו ונהולו התקין של הרכוש המשותף שהוצמד לדירות שבמבנה || תטפל הנציגות של מבנה מס. 2 || .
- (7) בכל העניינים הנוגעים להחזקת התקינה, שמירתו ונהולו התקין של הרכוש המשותף שלא הוצמד כאמור בסעיפים 14 ו-15 דלעיל תטפל הנציגות הכללית.
- (8) בעלי הדירות של מבנה | יבחרו בנציגות של מבנה | .
- (9) בעלי הדירות של מבנה || יבחרו בנציגות של מבנה || .
- (10) הנציגות הכללית תהא מורכבת מהנציגות של מבנה | ו- || .
- (11) בחירת הנציגות תעשה בהתאם להוראות הקבועות בחקנון המצוי שבחוספת לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969.
- (12) היחידה 3/1 לא תשתתף בהוצאות הכרוכות בהחזקת התקינה ונהולו התקין ושמירתו של הרכוש המשותף של הבית.

50. עיינו הוראות כי מבחינת התנאי ההסכמי, בתקנון המוסכם הוצמדו לכל מבנה הקירות החיצוניים, הגג והמקלט שבתחומו. כמו כן, נקבע כי בעלי הדירות בכל מבנה יישאו בהוצאות תחזוקת הגג, הקירות החיצוניים, המקלט, הוצאות ניקוי ומאור חדר המדרגות המצוי בתחומו. דהיינו: למעט שטחי הקרקע המצויים בהיקף המבנים המהווים רכוש משותף שלא הופרד, שאר חלקי הרכוש המשותף הופרדו עת הוצמדו לכל מבנה והוצאות תחזוקתם הוטלו על בעלי הדירות באותו מבנה.

51. מבחינת התנאי הפיזי, בביקור במקום שקיימתי עלו נתונים דומים. נראה כי הקרקע, לרבות כביש האספלט ושביל גישה להולכי רגל, נותרו רכוש משותף, אך בעלי הדירות הסכימו כי קיימת תחזוקה נפרדת לכל חלקי הרכוש המשותף המצויים בתחומו של כל מבנה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/263/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

52. העובדה שקיים חדר טרנספורמציה אחד המשמש את שני המבנים או שיתכן כי קיימות תשתיות משותפות כגון שוחות ביוב או צנרות אשר מתחברות בחלק כלשהו של החלקה אינה מאיינת את האפשרות לראות את הבית כמורכב. גם העובדה שבעלי הדירות בבניין המתנגד נוהגים לעבור רגלית מהחניות הצמודות להם דרך קומת העמודים של המבנה המתחזק אל השביל המוביל לביתם אינה מאיינת, לטעמי, את היות הבית מורכב, וראו בעניין את עדות נתבעת מס' 3 בעמ' 3 לפרוטוקול הדיון מיום 23.11.20 שורות 44-49 ממנה עלה כי המעבר בקומת העמודים מהווה דרך לא מוסדרת בה עושים שימוש מקצת הנתבעים. בבתי מורכבים רבים תשתית החשמל או המים מגיעה מהרחוב לחלקה באופן משותף ומתפצלת רק בהמשך, ואין בכך כדי להביא לקביעה כי הבית האמור אינו מהווה בית מורכב, שהרי גם הקרקע בהיקף המבנים משותפת מה שאינו מאיין את קביעתי כי מדובר בבית מורכב. וראו גם את עדות וליד חמיס בעניין בעמ' 5 לפרוטוקול הדיון מיום 27.10.20 שורות 6-21 עמה אני מסכימה, וכן ראו את עדות נתבעת מס' 3 בעמ' 3 לפרוטוקול הדיון מיום 23.11.20 בה מאשרת העדה כי קיימת הפרדה מוחלטת בין המבנים והניהול שלהם.

53. לאור האמור, הן משום ההפרדה ההסכמית בתקנון המוסכם, והן משום הנתונים הפיזיים המצביעים אף הם על הפרדה, שוכנעתי כי מדובר בבית משותף מורכב אשר נכון לבחון לגביו את התקיימותם של שני התנאים המפורטים בסעיף 11 לחוק החיזוק.

54. אפנה ואבחן האם מתקיימים התנאים המפורטים בסעיף 11 לחוק החיזוק.

תנאי ראשון- אין בביצוע העבודה כדי לפגוע בזכויותיו של בעל דירה במבנה/באגף האחר-

55. על מנת להוכיח קיומה של פגיעה טענו הנתבעים כי תכנית הבנייה של התובעים פוגעת בהם מהטעמים העיקריים הבאים:

א. השטח המצוי תחת חניות א'-ג' צמוד לדירות אליהן הוצמדו החניות או מהווה צמידות משותפת לכל בעלי הדירות במבנה המתנגד, ועל כן הקמת חניון תחת חניות אלו פוגע בזכויות הנתבעים כולם או מקצתם.

ב. במהלך הבניה מתכננים התובעים להרוס את חניות א'-ו' הצמודות לדירות הנתבעים ולבנות אותן לאחר מספר חודשים חזרה, חלקן במיקום שונה מהמיקום המקורי. האמור פוגע בזכויות הנתבעים באופן זמני או קבוע.

ג. החניות המתוכננות יבנו בקרבה יתירה למבנה המתנגד באופן שיפגע בזכויות בעלי הדירות שם.

ד. כביש האספלט נבנה בשנות ה-70 בשיפוע של יותר מ-20% אינו תקני והוא לא יאפשר לנתבעים לבצע בעתיד פרויקט תמ"א 38 במבנה שלהם. יש לחייב את היזם לספק פתרון תקני ובטיחותי לקטע דרך זה.

ה. הקמת 5 דירות נוספות במבנה המתחזק 6 תגרום לדילול הזכויות של בעלי הדירות במבנה המתנגד.

ו. חסימת קומת העמודים במבנה המתחזק תמנע מבעלי הדירות במבנה המתנגד לעבור דרכה מחניותיהם אל שביל הגישה לבית ולהיפך.

ז. הפרויקט מהווה פגיעה סביבתית.

56. אסקור להלן טענות אלו אחת לאחת.

א. מעמדו של החלק התת קרקעי המצוי תחת הצמודות חניה א'-ג'-

57. הנתבעים טענו כי סעיף 11 לחוק המקרקעין קובע כי: **"הבעלות בשטח של קרקע מתפשטת בכל העומק שמתחת לשטח הקרקע..."**, ועל כן גם שטח הקרקע המצוי תחת החניות הצמודות א'-ג' שייך לבעלי הצמודות אלו או לחילופין הוא רכוש משותף של בעלי הדירות במבנה המתנגד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/263/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

58. לאור זאת, טוענים הנתבעים כי אין לאפשר ביצוע עבודות הכרוך בהפקעה לצמיתות של שטח הקרקע הצמוד לנתבעים על מנת לייצר חניות לטובת בעלי הדירות במבנה המתחזק.

59. אין בידי לקבל טענה זו ואפרט-

60. סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין קובע כי החלק ברכוש המשותף שהוצמד לדירה פלונית "דינו לכל דבר כדן הדירה שאליה הוצמד".

61. סעיף 53 לחוק המקרקעין אמנם קובע כי "כל הוראה בחוק זה, וכל דין החל על המקרקעין, יחולו גם על דירות בבית משותף, בשינויים המחוייבים....", וכפועל יוצא יש אמנם להחיל סעיף 11 לחוק המקרקעין גם על בתים משותפים, אך תחולה זו היא "בשינויים המחוייבים" אשר מחייבים קביעה כי הצמדת שטח מהרכוש המשותף לדירה אינה כוללת בחובה גם את שטח הקרקע המצוי תחתיה או את שטח חלל הרום המצוי מעליה. כל פרשנות אחרת תמנע בהכרח מבעלי דירות בבית בו הוצמדו החצרות לדירות הקרקע להתקין בחלל מעליהן מזגנים, לתלות כביסה או לבנות מרפסות בדירות בקומות גבוהות, ותמנע מבעלי דירות בבית בו הוקמה מרפסת בקומה כלשהי להקים מרפסת דומה כמה קומות מעליה. על אותו משקל נהיר כי בבית משותף הדירה בקומת הקרקע אינה כוללת בהכרח את כל שטח הקרקע המצוי תחתיה.

62. וראו בעניין את הדברים שנקבעו בע"א 239/79 גלברט נ' הממונה על המרשם פ"ד לד (2) 807 בו נקבע כדלהלן:

"אין אפשרות ליישם את האמור בסעיף 11 לקושיה שבפנינו. סעיף 53 לחוק קובע, מפורשות, כי כל הוראה בחוק הנ"ל וכל דין החל על מקרקעין יחולו גם על דירות בבית משותף, אך זאת בשינויים הנובעים מן העניין. ממילא גם ההוראות של סעיף 11 שצוטט לעיל יכולות להיות מיושמות לדירות בבית משותף רק בשינויים הנובעים מן העניין. כך ברור, למשל, שההוראה בעניין התפשטותה של הבעלות בכל העומק שמתחת לקרקע (קרי, לפי הטענה, גם מתחת לדירה) אינה ישימה כלל, שהרי בעלות בדירה בקומה ב', למשל, אינה מקנה מיניה וביה גם בעלות בכל מה שמתחתיה - ודירה אחרת בכלל זה - בכל העומק. בדומה לכך, אין בעלות בחלל הרום יכולה להיות מותאמת לדירה בקומה א' אשר מעליה יש דירה בקומה ב'. אולם עיקרו של דבר, יש לבחון את נושא הבעלות בדירה על-פי מהות יחסי הגומלין עם יתר בעלי הדירות בבית המשותף"

63. וכן ראו את דברי א. איזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי בעמ' 124-127 הבאים:

"...אנו סבורים שהבעלות על שטח הצמדה מכל סוג שהוא, אינה מתפשטת לגובה ולעומק, אלא אם נאמר הדבר במפורש בתקנון המוסכם. דבריו של השופט שמגר בפסק דין גלברט ש"אין לראות ברכוש צמוד אלא את מה שהוצמד מפורשות", יפים לא רק לגבי שטח הצמדה של גג אלא גם לכל שטח הצמדה. לדעתנו, הבעלות על שטח הצמדה של קרקע נפסקת במפלס האוויר של הדירה הנמצאת מעליו, כל עוד לא נקבע מפורשות אחרת, בהסכמת כל בעלי הדירות. אם לא נאמר כן, נקבל תוצאה אבסורדית שבעלי דירות בקומות העליונות לא יהיו רשאים להתקין, למשל, מזגנים בקיר החיצוני של הבניין הנמצא מעל שטח הצמדה, למרות שהאסיפה הכללית החליטה להרשות את ההתקנה. סעיף 53 לחוק קובע אמנם כי "כל הוראה בחוק זה, וכל דין החל על מקרקעין, יחולו גם על דירות בבית משותף", אולם בהמשך הסעיף נאמר כי החלתו תהיה "בשינויים המחוייבים". אין ספק שהמחוקק לא התכוון להחיל את סעיף 11 לחוק על שטחי הצמדה בבית משותף. ראה על כך פס"ד ע"א (י-ם) 1415/00 אברהם נ' אזרד (טרם פורסם)".

64. יתירה מכך, סעיף 13 לחוק המקרקעין קובע כי "עסקה במקרקעין חלה על הקרקע יחד עם כל המנוי בסעיפים 11 ו-12, ואין תוקף לעסקה בחלק מסויים במקרקעין...". קרי, עסקה במקרקעין חלה גם על הבעלות בעומק הקרקע ובחלל הרום. ואולם, מורנו סעיף 54 לחוק המקרקעין כי "על אף האמור בסעיף 13 תהא דירה בבית משותף נושא נפרד לבעלות, לזכויות ולעסקאות".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/263/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

65. לאור כל האמור, לא מצאתי לקבל את טענת הנתבעים כי הקרקע המצויה תחת הצמדות החניה שייך להם וכפועל יוצא לא מצאתי למנוע מהם לעשות שימוש בקרקע המצויה מתחת לחניות הצמודות לנתבעים.

ב. החניות הצמודות לדירות הנתבעים יופקעו באופן זמני ויוסטו ממקומן-

66. אין חולק על כך שבמסגרת העבודות מבקש היזם להרוס באופן זמני, למשך 90 יום, את החניות הצמודות לדירות הנתבעים לשם הקמת חניון במקום והקמת החניות מחדש לאחר מכן.

67. בהחלטתי מיום 7.8.19 נדרשתי לשאלת הסמכות העניינית לדון ולהכריע בשאלת זכותם של התובעים להפקיע באופן זמני את החניות הצמודות לדירות הנתבעים, וקבעתי כי אני מוסכמת לכך. כעת נדרשת אני להכריע לגופו של עניין בטענה זו, קרי, האם קמה לתובעים הזכות לשלול, ולו באופן זמני, מהנתבעים את החניות הצמודות להם לצורך הוצאתו לפועל של הפרויקט.

68. הנתבעים טענו כי לא ניתן במסגרת חוק החיזוק לאפשר שלילה קבועה או זמנית של זכות הנתבעים בחניות שלהם.

69. טענה זו נשללת מניה וביה לאור קביעתה המנחה של כב' השופטת ביבי בעש"א (ת"א) 48996-10-18 כלב נ' בן אורי (1973) חברה לעבודות ציבוריות ובניין בע"מ (פורסם בנבו, 09.12.2018) כי סעיף 5 א' לחוק החיזוק העוסק בהריסת הבית והקמתו מחדש אינו חל רק על הריסה של כל הבית, אלא מאפשר גם הריסת חלקים ממנו אגב ביצוע עבודות לפי סעיף 5(א) לחוק החיזוק. וכך נקבע בפסק הדין:

"הנני סבורה כי את המינוח "בניין" הקבוע בסעיף 5א' ניתן לפרש גם באופן החל על חלקים מהבית המשותף ולא דווקא כל הבית המשותף. בהתאמה סבורתני כי ניתן לפרש את הוראת סעיף 5א' (א) לחוק החיזוק כמעניקה סמכות למפקחת אף לדון בתביעה הנוגעת לביצוע עבודות חיזוק הכוללות הריסת יחידה קיימת - המהווה חלק מהבית המשותף - והקמתה מחדש, כמבוקש על ידי המערערים. הנני מוצאת לציין כי קביעה בדבר סמכות כאמור אף עולה בהרמוניה עם הוראות חוק החיזוק, המקנות למפקח הסמכות הכה משמעותית ונרחבת לדון בתביעה הנוגעת להריסת כלל הבית המשותף ומשכך, ניתן לומר אף מקל וחומר, כי קיימת לו הסמכות לאשר הריסת יחידה אחת (שהינה חלק מהבית המשותף) ובנייתה מחדש."

70. הדברים נאמרו אמנם ביחס לדירה אך ניתן ללמוד מהם גם ביחס להצמדה שהרי נקבע כי דין הצמדה כדין דירה. לאור האמור, ולאור התרשמותי כי הריסת החניות נדרשת לצורך הקמת חניון תחתיהן בו תוקמנה חניות נוספות לבית, ובניית החניות מחדש לאחר מכן מוצאת אני לאפשר פגיעה זמנית, למשך 90 ימים, בחניות הצמודות לנתבעים בתנאים שיפורטו.

71. עוד אציין, כי לאחר שביקרתי במקום ושמעתי את התנגדות הנתבעים לחניות שמתוכננות להיבנות בעורף המבנה המתחזק, מהטעם שהן תפרענה לנוף הניבט מחלונות דירתם ותצמצמנה את החצר בחזית דירותיהם, משוכנעת אני כי החניות שתוקמנה בחניון שיבנה בחזית החלקה תפגענה הכי פחות בנתבעים בהיותן מצויות בחזית דירות התובעים ומרוחקות מאד מדירות הנתבעים.

72. מצאתי לדחות גם את טענת הנתבעים כי דרישת התובעים להפקעה זמנית של כל 6 חניות הנתבעים מהווה הרחבת חזית אסורה, לאור העובדה שבכתב התביעה עתרו התובעים רק להפקעת חניות א'-ג'. עיון בכתב התביעה ובנספח ה' לו מגלה כי דובר על הריסת כל 6 החניות הצמודות לדירות הנתבעים.

73. עוד טענו הנתבעים כי לאור ריבוי התוכניות שהוגשו קיים ספק האם החניות תיבנינה באותו מיקום כפי שהן כיום, וכי הבטחת היזם לספק להם חניות חלופיות בתקופת ביצוע העבודות נטענה בעלמא, ולא ברור כיצד תובטח זכות זו שעה שחניות אלו צמודות ומשמשות כיום את בעלי הדירות במבנה המתחזק.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/263/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

74. לא מצאתי לקבל טענה זו. טענה זו נטענה בעלמא ולא הוכחה. הנתבעים לא הגישו חוות דעת מודד שתומכת באמור, ומנגד התובעים תמכו טענתם כי החניות תוקמנה בדיוק באותו מיקום כפי שהן כיום בעדות המודד חורי, שלא נסתרה, ראו עדותו בעמ' 4 לפרוטוקול הדיון מיום 27.10.20 שורות 24-38, ובעדות האדריכל בשארה ריזק בסעיף 13.1.1 לתצהיר עדותו הראשית. התחייבות התובעים למתן חניות חלופיות לנתבעים במשך 90 הימים שבהם חניותיהם תיהרסנה או לא יתאפשר לחנות בהם מצויה הן בנספח ז' לתצהיר עדותו הראשית של האדריכל בשארה ריזק והן בעדות וליד חמיס בעמ' 6 לפרוטוקול הדיון מיום 27.10.20 שורות 14-15, וראו גם עדותו של בשארה ריזק בעמ' 8 לפרוטוקול הדיון מיום 27.10.20 שורות 14-18 שם מפרט העד כי לא כל החניות תיהרסנה בו זמנית, וכי בכל רגע נתון תועמד חניה לרשות כל נתבע שהופקעה ממנו זמנית חנייתו.

75. למען הסר ספק ובאיזון שבין זכויות התובעים והנתבעים מוצאת אני לקבוע כי במשך כל התקופה בה לא יתאפשר למי מהנתבעים לעשות שימוש בחניה הצמודה לו, יהיה רשאי אותו בעל דירה להחנות רכבו בכל אחת מהחניות הצמודות לדירות התובעים. יחיד הנתבעים להם צמודה חניה לא יהיו רשאים להחנות יותר מרכב אחד בו זמנית בחניה אשר צמודה לדירות התובעים. התובעים, באמצעות היזם או מי מטעמו, לא יהיו רשאים להרוס חניה או למנוע אפשרות לחנות בחניה מחניות הנתבעים כל עוד לא הומצא לבעליה אישור בכתב המפרט באיזה חניה מסוימת אחרת ניתנת לו זכות שימוש ייחודית למשך תקופת ההפקעה. יובהר כי היזם יהיה רשאי לשנות במהלך תקופת הבניה את החניה המוצעת לכל נתבע שנמנעת ממנו אפשרות השימוש בחניה הצמודה לו, ובלבד שזכות השימוש שניתנת לו תהיה ייחודית בחניה (חניה קיימת או חניה שתוכשר) המצויה בתחומי החלקה.

76. משך ההפקעה לא יעלה על 90 ימים במצטבר.

ג. מידת הקרבה של החניות המתוכננות לדירות במבנה המתנגד-

77. הנתבעים טענו כי מידת הקרבה של החניות שתיבניה לדירותיהם תגרום לפגיעה בזכויותיהם.

78. מעיון בתוכנית הבניה מושא ההליך עולה כי כל החניות הקיימות כיום בחלקה מצויות בסמיכות למבנה המתחזק. גם החניות המתוכננות תיבניה בהיקף המבנה המתחזק. 8 חניות חדשות מתוכננות להיבנות בחזית המבנה המתחזק הרחק מהמבנה המתנגד, ובעורף המבנה המתחזק מתוכננות להיבנות 3 חניות נוספות, אשר אף הן מתוכננות להיבנות בסמוך למבנה המתחזק. אדריכל התובעים העיד כי המרחק בין הדירות במבנה המתנגד לבין הנקודה הכי קרובה בחניות שתיבניה מרוחקת 5.17 מ', ראו עדות האדריכל בשארה ריזק בעמ' 8 לפרוטוקול הדיון מיום 27.10.20 שורות 8-9. עדות זו לא הופרכה. לא התרשמתי כי מדובר בקרה יתירה בין החניות שתיבניה לבין דירות הנתבעים. יתירה מכך, בין חניות אלו לבין המבנה המתנגד קיימת חצר אשר אין כל מניעה לשתול בה צמחיה אשר תסתיר קמעה את החניות האמורות.

79. לאחר שעיינתי בתכנית הבניה מושא ההליך נחה דעתי כי החניות שתיבניה בשלב א' אינן קרובות באופן שיש בו כדי להפריע למבנה המתנגד.

80. הנתבעים טענו גם כי תכנון החניה העתידי בשלב ב', בהינתן שיחפצו אף הם לבנות פרויקט תמ"א 38, מדגים חניות קרובות יותר לדירותיהם, חלקן במכפיל חניה, אשר תגרומנה לפגיעה בדירותיהם. בעניין זה אציין כי מעיון בתוכנית חניה עתידית עולה כי גם תוכנית החניה העתידית אינה כוללת חניות בסמיכות של ממש למבנה המתנגד. זאת ועוד, אפילו היה נדרש לתכנן בשלב ב' חניות בסמיכות רבה יותר למבנה המתנגד לא היה בכך כדי להביאני למסקנה כי מדובר בפגיעה בזכויות בעלי הדירות במבנה המתנגד. ודוק- לשם קבלת ההטבות הטמונות ביישום תמ"א 38 במבנה נדרשים בעלי הדירות בבית לויתורים מסוימים דוגמת תכנון חניות סמוכות למבנה. בעלי הדירות במבנה המתחזק השכילו להבין זאת, הראיה שתכננו את כל החניות החדשות בסמוך לדירותיהם. ככל שירצו בעלי הדירות במבנה המתנגד לבצע אף הם פרויקט תמ"א 38 במבנה שלהם ידרוש הדבר ויתורים אף מצדם.

81. אוסיף ואציין כי החניות המתוכננות בעורף המבנה המתחזק, ובקרבה כלשהי למבנה המתנגד, נבנות בשלב א' כחניות רגילות שלא התרשמתי כי יהיה בהן כדי לפגוע בנתבעים. באשר לתכנית שלב ב' בו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/263/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מודגמות חניות אלו כחניות במכפיל חניה, אין כל מניעה לתכנון אחר, לרבות כזה שהופך חניות אלו מחניות במכפיל לחניות טמונות כדי לצמצם פגיעה.

82. לאור האמור, מצאתי לקבוע כי מיקום החניות המתוכננות לא יגרום לפגיעה בדירות הנתבעים.

ד. אי תקינות כביש האספלט-

83. לטענת הנתבעים כביש האספלט נבנה בשנות ה-70 בשיפוע לא תקני של יותר מ-20%, והוא לא יאפשר לנתבעים לבצע בעתיד פרויקט תמ"א 38 בבניין שלהם. לפיכך דרשו הנתבעים, כתנאי לאישור התוכנית, לחייב את היזם לספק פתרון תקני ובטיחותי לקטע דרך זה. הנתבעים טענו כי ועדת הערר אישרה את תוכנית הבניה והחניה ללא חוות דעת של יועץ תחבורה וכי מדובר בפגם היורד לשורשו של עניין בהחלטת ועדת הערר.

84. טענה זו הינה טענה תכנונית שאינה מסורה למפקח על רישום מקרקעין. משאשרה תוכנית הבקשה להיתר בניה, לרבות בהיבטים המתייחסים לכביש האספלט והחניות, ומשנדחו העררים והעתירה המנהלית שהוגשו אין בדעתי להידרש לה. וראו את עדות וליד חמיס, מנהל היזם בעניין בעמ' 5 לפרוטוקול הדיון מיום 27.10.20 שורות 45-50 ממנה עולה כי הועדה המקומית אישרה את התוכנית על אף הנתונים הקיימים של כביש האספלט.

85. למעלה מהדרוש אציין, כי אם אכן כביש האספלט בלתי תקני לא ברור מכוח מה מבקשים הנתבעים לחייב את היזם או התובעים לתקן פגם זה כתנאי לבניה שהרי הבניה לא משנה את השיפועים ולא מרעה את מצבם של בעלי הדירות בחלקה יותר מכפי שמצבם כיום. יתכבדו הנתבעים ויפעלו במשותף עם כל בעלי הדירות בחלקה ובחלקה הסמוכה, אשר כביש האספלט משמש גם אותם, לתקן את שיפוע הדרך ולסלול אותו מחדש.

ה. דילול זכויות הנתבעים בעקבות הוספת יחידות בבית-

86. הנתבעים טענו כי נכון להיום בכל מבנה קיימות 6 דירות באופן שהם מהווים בעלים של 50% מהזכויות בבית ושל 50% מהחלקים ברכוש המשותף. לטענתם, בעקבות הבניה יתווספו לבית 5 דירות חדשות מה שידלל את זכויותיהם בבית, שכן לאחר הבניה הם יהיו בעלים של 6 דירות מתוך 17 דירות בבית, קרי של 35% מהזכויות בבית בלבד.

87. ברע"א 7112/93 צודלר נ' יוסף פ"ד מח(5) 550 התייחס בית המשפט לפחותים שנגרמים לבעלי הדירות שמתנגדים לבניה כתוצאה מהקמת דירות נוספות בבית שנהרס לצורך מימון הקמתו מחדש כדלהלן:

"ניתנת האמת להיאמר, כי חל פיחות כלשהו בזכויות קניין שונות של המתנגדים – וכמותו חל פיחות בזכויותיהם של המשקמים – אם כי בטיעוניהם לפנינו לא פיתחו מערכת זו. כך, למשל, חלקם ברכוש המשותף קטן, ומכאן שאם חלילה ייהרס הבניין שוב, כי אז חלקם בשיתוף בקרקע יהיה אף הוא קטן מחלקם קודם לכן. הוא הדין בפיחות שחל כוח ההצבעה שלהם במסגרת התקנון, הואיל ונוספו דירות הקבלן לבית (ראה סעיף 62 לחוק וסעיפים 8 ו-12 לתקנון). ואולם כל הפיחותים אלה – ואפשר פיחותים נוספים הנגזרים מהם והדומים להם – כולם בטלים הם בשישים, והיו כלא היו, בעמתנו אותם עם ההטבות שהמתנגדים זכו להן.."

בהליך דלעיל נהנו כל בעלי הדירות בבית מההטבות הנגזרות מהקמתו של הבית מחדש ע"י קבלן כמפורט בפסק הדין, ועל כן מצא בית המשפט לקבוע כי הפיחות שנגרם לזכויותיהם בטל בשישים אל מול ההנאה שהם יפיקו מהפרויקט. מה שאין כן בענייננו. כאן, היות שמדובר בשני בתים נפרדים, אשר רק אחד מהם מבצע פרויקט תמ"א 38, ברי כי רק בעלי הדירות באותו המבנה ייהנו מיתרונות הפרויקט.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/263/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

88. נשאלת השאלה האם במצב דברים זה עדיין יש לאפשר את דילול הזכויות של הנתבעים ע"י הוספת דירות חדשות במבנה התובעים.

89. ברע"א 1002/14 שומרוני נ' קופמן (פורסם בנבו, 09.07.2014) התייחס בית המשפט לסוגית דילול הזכויות (יצוין כי שם היה מדובר גם כן במבנה אחד בלבד), וקבע כי על בית המשפט להתייחס לדברים בזהירות הראויה תוך איזון בין הצדדים השונים, ואלו דבריו בעניין:

"אם כן, מתן סמכות למפקח לאשר תוכנית מכוח תמ"א 38 בהסכמת רוב בעלי הזכויות בבניין מקדמת בסופו של דבר את טובתם של כלל הדיירים, כמו גם של הציבור כולו. היא מאפשרת לבעלי הדירות ליישם את התוכנית. יחד עם זאת, והגם שאין חולק על כך שמדובר במטרה ראויה, חשוב שהדברים ייעשו בזהירות הראויה, תוך איזון בין היכולת לקבל החלטות לקידומו של הנכס לטובת כלל בעלי לבין השמירה על האינטרס של הפרט. בהקשר זה יש אף להביא בחשבון את ההשפעה שעתידיה להיות להחלטה להוספת דיירים חדשים לבניין, על ה"דייר הסרבן" – גם מן ההיבט של "דילול" זכויותיו ברכוש המשותף, היינו הקטנת זכויות ההצבעה שלו באסיפה הכללית והקטנת החלק היחסי שלו ברכוש המשותף (ראו: רע"א 4138/10 קלצוק נ' אורון, [פורסם בנבו] פסקה 5.7.2010), וגם מן ההיבט הפרקטי לפיו הגדלת מספר השכנים בבניין עשויה להיות בעלת השלכות יומיומיות הנוגעות לניהולו של הבניין ולמערכות היחסים בין שוכניו."

90. בנסיבות תיק זה בו מדובר על שני מבנים נפרדים לחלוטין אשר רק אחד מהם עובר חיזוק, אמנם דילול הזכויות לא יפגע ביכולת הנתבעים לבצע בעתיד פרויקט חיזוק במבנה שלהם (עת מצאתי כי סעיף 11 לחוק החיזוק חל על הבית), אך הוא עלול להשפיע ולצמצם את כוחם היחסי של בעלי הדירות בו בקבלת החלטות אחרות דוגמת הרחבת דירות בבית או טיפול ברכוש המשותף הכללי, בהן עדיין נדרשת הסכמת בעלי הדירות מקרב שני המבנים. במצב דברים זה בעלי הדירות במבנה המתחזק יוכלו לקבל כל החלטה חרף התנגדות בעלי הדירות במבנה המתנגד בהיותם 11 דירות לעומת 6 דירות במבנה המתנגד. וראו בעניין את ע"א (מחוזי חי') 36004-06-12 פלאוט נ' הוד (פורסם בנבו, 7.6.2013); אריה איזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין חלק שלישי בתים משותפים 214 (2001); ע"א (מחוזי חי') 2821/01 וילסקר נ' לויט, פסקה 16 (פורסם בנבו, 8.8.2002) בהם נקבע כי בבתי משותפים המורכבים משני מבנים ייבחן שיעור ההסכמות הדרוש לצורך הרחבת דירה מקרב בעלי הדירות בשני המבנים גם במקום בו הוצמדו הקירות, הגג וכיוב' לכל מבנה.

91. מנגד, ברור כי דילול הזכויות במבנה אחד אינהרטי לכל ביצוע פרויקט תמ"א 38 במבנה אחד בנפרד מהמבנה האחר, ועדיין המחוקק ביקש לאפשר זאת ולצורך כך חוקק את סעיף 11 לחוק החיזוק המפריד בין המבנים. מניעת ביצוע חיזוק במבנה אחד בנפרד מהמבנה האחר מהטעם שהדבר יביא לדילול בזכויות בעלי הדירות במבנה שאינו עובר חיזוק תחתור תחת מטרתו של סעיף 11 לחוק החיזוק, וזאת אין לאפשר.

92. לאחר ששקלתי את טענות שני הצדדים, מצאתי לבכר את אישור פרויקט החיזוק בבית זה חרף הדילול הכרוך בכך לזכויות הנתבעים, תוך קביעת תנאים שיהיה בהם כדי לצמצם פגיעה זו. להלן התנאים אשר יהיו חלק מאישור התוכנית:

א. בגמר הבניה ורישום צו תיקון רישום לבית המשותף סה"כ שיעור החלקים ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה מדירות הנתבעים לא ישתנה. החלקים ברכוש המשותף שהוקנו ל-6 דירות התובעים יחולקו, אפוא, בין 11 הדירות שיהיו קיימות בבית בגמר הבניה לפי יחס שטח כל דירה לסה"כ שטח הדירות באותו מבנה (לרבות הדירות המתווספות).

ב. כיום לכל אחד מבעלי הדירות במבנה המתנגד ולכל אחד מבעלי הדירות במבנה המתחזק קיים קול אחד, כך שהחלטה המתקבלת ע"י כל בעלי הדירות במבנה המתנגד מקבלת 6 קולות, בדומה להחלטה המתקבלת ע"י כל בעלי הדירות במבנה המתחזק המקבלת אף היא 6 קולות. על מנת לשמר זכויות הצבעה שוות לשני המבנים, לצורך קבלת החלטות אשר מתייחסות לרכוש המשותף הכללי שלא הופרד (דוגמת תחזוקת החצרות/כביש האספלט וכיוב') או הדורשת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/263/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

קבלת הסכמות מקרב בעלי הדירות בשני המבנים (דוגמת הרחבת דירות), אני מורה בזאת כי כל קול של בעל דירה במבנה המתנגד יחשב 11 קולות, וכל קול של בעל דירה במבנה המחזק יחשב 6 קולות, באופן שלכל 6 בעלי הדירות במבנה המתנגד יהיו יחדיו 66 קולות ולכל 11 בעלי הדירות במבנה המחזק יהיו יחדיו 66 קולות. האמור יחול רק על הצבעות בהן שותפים כל בעלי הדירות בשני המבנים.

ג. הוראת סעיף זה תתבטל בהינתן שבעלי הדירות במבנה המתנגד יבצעו אף הם פרויקט הכרוך בהוספת דירות בהיקף זהה.

ד. מורה אני לרשם המקרקעין לרשום הערה על קיומו של פסק הדין בדף הרישום של הרכוש המשותף בגוש 10795 חלקה 3. התובעים ימציאו העתק מפסק דיני זה לרשם המקרקעין בתוך 7 ימים מיום קבלת פסק הדין.

ה. אני מורה לעורך הדין אשר ימונה על ידי לחתום בשם הנתבעים לשלב הוראות אלו בתקנון המוסכם המתוקן שירשם על ידו לבית בעת ביצוע תיקון למסמכי רישום הבית המשותף בתום הבניה.

1. חסימת קומת העמודים במבנה המתחזק תפגע בנתבעים-

93. הנתבעים טענו כי חסימת קומת העמודים במבנה המתחזק תפגע בנתבעים אשר כיום עוברים בה על מנת להגיע מחניוניהם לשביל הגישה ברגל ולהיפך.

94. במענה לאמור התחייב אדריכל התובעים במועד הביקור במקום להותיר מעבר פנוי בקומת העמודים, ואף הבהיר כי לא הייתה כל כוונה לחסום את המעבר בקומת העמודים וגם לא נעשתה אליו או אל היזם כל פניה או בקשה בעניין.

95. מוצאת אני הצהרה זו מספקת, ומורה אני כי בהתאמה ביצוע הבניה יותנה במתן זכות מעבר כאמור.

2. הפרויקט מהווה פגיעה סביבתית-

96. לטענת הנתבעים הפרויקט נעדר ראייה הוליסטית כוללת ורחבה ואינו מתכתב עם מצב התשתיות, התחבורה, חוסר חניות, צרכי חינוך וכיוב', וכבר כיום קיים מחסור בולט בחניות ברחוב. ראייה לאמור היא החלטה העיריה להפסיק לאשר פרויקטים של תמ"א 38 בשכונת למעט בצירי תנועה ראשיים.

97. אם אכן החליטה עיריית חיפה שלא לאשר יותר תמ"א 38 בשכונה כזו או אחרת הרי שהחלטה זו צופה פני עתיד ואינה חלה על התכנית שבפניי שאושרה.

98. מכל מקום, טענה זו אף היא טענה תכנונית שאין בדעתי להידרש אליה. תמ"א 38 היא תכנית מתאר ארצית אשר מגובשת בדרגים תכנוניים גבוהים אשר להם הכלים לבחון את נכונותה בכלל והתאמתה לאזורים מסוימים בפרט ואין זה מתפקידו של המפקח על רישום מקרקעין להתערב בשיקולים אלו.

תנאי שני של סעיף 11 לחוק החיזוק- ניתן לבצע חיזוק האגף הדרומי בלי לבצע חיזוק באגף צפוני -

99. לא נטען, וממילא לא הוכח, כי יש הכרח לבצע בצוותא חדא את חיזוק שני האגפים.

100. התובעים הגישו בעניין חוות דעת של האדריכל ריזק בשארה (צורף כנספח ח') לתצהיר עדותו הראשית) ממנו עלה כי בעלי הדירות במבנה המתנגד כבר הוסיפו ממ"דים ומרפסות לדירותיהם באופן שנותרה להם האפשרות לתוספת של 12.5 מ"ר בלבד לכל דירה במסגרת פרויקט תמ"א 38, כי ביצוע הפרויקט הנוכחי יאפשר למבנה המתנגד לבצע ביתר קלות פרויקט עתידי, הן מאחר שתוספות הבניה במבנה המתחזק ממוקמות בחזית המבנה המתחזק6 ואינן מתקרבות למבנה המתנגד, והן מאחר שבמסגרת תוכנית הבניה מושא ההליך מאריך היזם את כביש האספלט באופן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/263/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שמאפשר הגעה נוחה יותר למבנה המתנגד. לכך יש להוסיף את העובדה שהיזם מדגים היתכנות להקמת חניות לטובת בעלי הדירות במבנה המתנגד.

101. חוות דעת זו לא הופרכה, ומוצאת אני לאמץ את האמור בה אשר עולה בקנה אחד גם עם החלטות מוסדות התכנון.

102. לאור האמור, לא הופרכה טענת התובעים כי ניתן לבצע חיזוק כל מבנה בנפרד.

תנאים נוספים וסוף דבר-

103. כפי שהבהרתי לצדדים כבר ביום הדיונים הראשון שהתקיים בתיק, ביחס להקצאת חניות על חשבון עתודות הקרקע המשותפות אין לאפשר מצב ולפיו "כל הקודם זוכה". קרי, שהתובעים ינצלו את שטח הרכוש המשותף לטובת הקצאת חניות רגילות, ואילו כמות ואיכות שטחי הקרקע שיוותרו לנתבעים תחייב אותם לתכנון חניות במכפילי חניה או בחניות טמונות. התובעים הסכימו לתנאי זה. לאור זאת, מוצאת אני לקבוע כי אין מניעה כי התובעים יתכננו את החניות החדשות כמודגם בתוכנית היתר הבניה (כל החניות חניות רגילות), אך אני קובעת בזאת כי בהינתן שבעלי הדירות במבנה המתנגד יבצעו אף הם פרויקט מכוח חוק החיזוק, או פרויקט אחר במסגרתו תידרש הקצאת חניות תיעשה חלוקה מחודשת של החניות שהתווספו לבעלי הדירות החדשות במבנה המתחזק באופן שלבעלי הדירות החדשות תוצמדנה רק 3 חניות רגילות ו-3 מתקני חניה (מכפיל או חניה טמונה), ולבעלי הדירות במבנה המתנגד תוצמדנה גם כן 3 חניות רגילות ו-3 מתקני חניה (מכפיל או חניה טמונה). על אף העובדה שבדף הרישום של הרכוש המשותף תירשם הערה על קיומו של פסק דיני זה, עורך דינם של התובעים ידאג לעגן הוראה זו בחוזי המכר של הדירות החדשות אשר אפשר שבעתיד החניה הצמודה להם תשתנה.

104. בהינתן שהנתבעים יבקשו להקים בעתיד את מתקני החניה, יהיו רשאים בעלי הדירות לערוך התחשבויות ביניהם לצורך בדיקה האם עלות הכשרת החניות וכביש האספלט ע"י התובעים אקוויוולנטית לעלות הקמת 6 חניות במכפילי חניה/חניות טמונות. בעניין זה אציין כי בסעיף 45 ה. לכתב התביעה ציינו התובעים מפורשות כי "ככל שעלות הקמת מתקני החניה תהיה גבוה יותר מעלות הקמת החניות התת קרקעיות ושביל הגישה, ישולמו תשלומי איזון".

105. התובעים יהיו חייבים להותיר לנתבעים מעבר רגלי בקומת העמודים של המבנה המתחזק כגישה נוספת למבנה בו מצויה דירתם.

106. אני קובעת בזאת כי במשך כל התקופה בה לא יתאפשר למי מהנתבעים לעשות שימוש בחניה הצמודה לו, יהיה רשאי אותו בעל דירה להחנות רכבו בכל אחת מהחניות הצמודות לדירות התובעים. הנתבעים לא יהיו רשאים להחנות יותר מרכב אחד בו זמנית בחניה אשר צמודה לדירות התובעים. התובעים, באמצעות היזם או מי מטעמו, לא יהיו רשאים להרוס חניה או למנוע אפשרות לחנות בחניה מחניות הנתבעים כל עוד לא הומצא לבעליה אישור בכתב המפרט באיזה חניה **מסוימת** אחרת ניתנת לו זכות שימוש ייחודית למשך תקופת ההפקעה. יובהר כי היזם יהיה רשאי לשנות במהלך תקופת הבניה את החניה המוצעת לכל נתבע שנמנעת ממנו אפשרות השימוש בחניה הצמודה לו, ובלבד שזכות השימוש שתינתן לו תהיה ייחודית בחניה (חניה קיימת או חניה שתוכשר) המצויה בתחומי החלקה. משך ההפקעה לא יעלה על 90 ימים במצטבר לגבי כל חניה.

107. בגמר הבניה ורישום צו תיקון רישום לבית המשותף סה"כ שיעור החלקים ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה מדירות הנתבעים לא ישתנה. סה"כ החלקים ברכוש המשותף שהוקנו ל-6 דירות התובעים יחולקו מחדש בין 11 הדירות שיהיו קיימות בבית בגמר הבניה לפי יחס שטח כל דירה לסה"כ שטחי הדירות במבנה הרלבנטי בעת קבלת כל החלטה אשר תתייחס לרכוש המשותף הכללי שלא הופרד (דוגמת תחזוקת החצרות/כביש האספלט וכיוב') או הדורשת קבלת הסכמות מקרב בעלי הדירות בשני המבנים (דוגמת הרחבת דירות) כל קול של בעל דירה במבנה המתנגד יחשב 11 קולות, וכל קול של בעל דירה במבנה המתחזק יחשב 6 קולות, באופן שלכל 6 בעלי הדירות במבנה המתנגד יהיו יחדיו 66 קולות ולכל 11 בעלי הדירות במבנה המתחזק יהיו יחדיו 66 קולות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/263/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

108. הוראת סעיף זה תתבטל בהינתן שבעלי הדירות במבנה המתנגד יבצעו אף הם פרויקט הכרוך בהוספת דירות בהיקף זהה.
109. מורה אני לרשם המקרקעין לרשום הערה על קיומו של פסק הדין בדף הרישום של הרכוש המשותף בגוש 10795 חלקה 3, וזאת על מנת לידע גם את מי שירכשו דירות במבנה המתחזק אודות מעמדן של החניות שתיבנינה (בנוסף על חיוב עורך הדין לכלול הוראה בעניין בחוזי המכר). ההערה על קיומו של פסק הדין תעמוד בתוקפה כל עוד המבנה המתנגד לא הוסיף אף הוא דירות באופן שמחייב ביצוע שינויים בהצמדות החניות החדשות. התובעים ימציאו העתק מפסק דיני זה לרשם המקרקעין בתוך 7 ימים מיום קבלת פסק הדין.
110. מתוקף סמכותי לפי סעיף 5 (ב) לחוק החיזוק אני ממנה את עו"ד ניר סגל מ.ר. 36612 להתקשר ולחתום בשם הנתבעים על כל המסמכים הדרושים לצורך ביצוע עבודות החיזוק והקשור בהם, לרבות על ההסכם והנספחים לו, על הסכמים עם רוכשי הדירות החדשות, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף לצורך מימוש תוכנית החיזוק, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם רישום הערות אזהרה לטובת היזם ולטובת רוכשי הדירות החדשות, לרשום משכנתאות ואו שיעבוד לטובת בנק או מוסד פיננסי, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף לצורך רישום הדירות החדשות לאחר השלמת עבודות החיזוק ובניית הדירות החדשות, על הבקשות ושטרי המכר להעברת הבעלות על שם הרוכשים ועל טפסים ומסמכים הדרושים ע"י שלטונות האוצר/מס שבח. חתימתו על המסמכים תהיה כפופה למילוי כל התנאים שפורטו בפסק דיני זה.
111. אני מורה לעורך הדין אשר ימונה על ידי לחתום בשם הנתבעים לשלב הוראות אלו בתקנון המוסכם המתוקן שירשם על ידו לבית בעת ביצוע תיקון למסמכי רישום הבית המשותף בתום הבניה.
112. אציין כי מצאתי לחייב את הנתבעים בהוצאות ההליך על אף התנאים שנקבעו על ידי בפסק הדין, וזאת בשל העובדה כי התובעים הביעו נכונות למן הרגע הראשון להגיע להבנות ולהסכים לתנאים שצוינו על ידי בדיונים שהתקיימו בתיק, ואילו הנתבעים סרבו לנהל מו"מ בעניין התנאים ועמדו על התנגדותם ועל קיום ההליך. לאור האמור, לדידי, על אף העובדה שמצאתי לקבוע תנאים לביצוע העבודות, התביעה התקבלה, ואני מחייבת בעלים של כל דירה מהדירות במבנה המתנגד בהוצאות משפט, לרבות שכ"ט עו"ד כדלהלן: נתבעים מס' 1 ו-2, ביחד ולחוד, נתבעת מס' 3, נתבעים מס' 4 ו-5, ביחד ולחוד, נתבעים מס' 6 ו-7, ביחד ולחוד, נתבעת מס' 8 ונתבע מס' 9 ישלמו לתובעים אצל בא כוחם סך כולל של 1,500 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת התביעה יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (1.5.19) ועד התשלום המלא בפועל.

יישלח לצדדים

ניתן ביום ו' בטבת תשפ"א (21.12.20) בהעדר הצדדים.

יעל ליבוביץ
מפקחת על רישום מקרקעין